

นำยานพาหนะผ่านเข้า-ออก โดยยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการได้ กรณีจึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีตั้งใจจะกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการกระทำที่ถูกฟ้องร้อง อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อไปเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองตามที่ขอนั้นมาใช้ได้ ประกอบกับข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า การเปิดทางเชื่อมดังกล่าวจะทำให้การจราจรบริเวณหน้าโครงการหนาแน่นขึ้น กระทบต่อการเดินทางของผู้ที่ต้องการใช้บริการท่าอากาศยาน ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือกระทบต่อแผนพัฒนาท่าอากาศยาน เป็นเพียงการคาดการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถป้องกันและแก้ไขได้ จึงยังไม่พอพียงว่าการทำทางเชื่อมดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เป็นการเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่จะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอมาใช้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๓๗/๒๕๖๒)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ไม่มีข้อมูล

๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๓๙-๗๔๒

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๒๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๒๙๘-๓๐๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๒๕-๔๒๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๑๐-๑๐๑๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๕๙-๓๖๓

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๕๖

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๗๕-๒๗๖

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๒๘-๓๒๙



**๒.๖.๔ การขอให้รับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง
ของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)**

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๔๒-๗๔๕

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๐๐

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๒๗

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๗๖-๒๗๗

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๒๘-๓๓๒

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๐๐-๓๐๒

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๒๘-๔๓๐

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๑๖-๑๐๑๘

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๖๓-๓๖๔

๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๔๖-๗๔๗

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๓๒

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๐๓

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๑๘

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๓๖๕-๓๖๖

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๕๗

๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๔๘-๗๕๐

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๓๒-๓๓๕

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๐๔-๓๐๗

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๓๐-๔๓๒



ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๑๘

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๖๖-๓๖๗

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๕๘

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๗๗-๒๗๘

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕๐-๗๕๑

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๒๒-๑๐๒๓

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕๑

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๓๒-๔๓๓

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๒๓-๑๐๒๔

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕๑

๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕๑

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๓๓-๔๓๔

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๒๔

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๕๒

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๐๘

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๓๔

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือ
แจ้งว่าไม่ประสงค์ขอเป็นผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่กรณีในอุทธรณ์ เนื่องจากขณะนี้ผู้ฟ้องคดีได้
เกษียณอายุราชการแล้ว นั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้อุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจ

ขอถอนอุทธรณ์ได้ และหากแม้ผู้ฟ้องคดีจะขอถอนคำฟ้องคดีนี้ก็ตาม เห็นว่า ในส่วนของ การขอถอนคำฟ้องนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำขอในเวลาใด ๆ ก่อนศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา ตามข้อ ๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจ ขอถอนคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์คดีนี้ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๖๒)

๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๕๔

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๓๖-๓๓๗

๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

เมื่อพิจารณาวิธีการคำนวณดอกเบี้ยของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒ (ส)/๔๖๓๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แล้ว เห็นว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะนำเงิน มาชำระหนี้จำนวน ๖ งวด งวดละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ คำนวณดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยใช้ ต้นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นฐานในการคำนวณดอกเบี้ย ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีนำเงิน มาชำระหนี้ จำนวน ๖ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ งวดที่ ๒ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ งวดที่ ๓ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ งวดที่ ๔ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ งวดที่ ๕ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และงวดที่ ๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีคำนวณดอกเบี้ย แต่ละงวดที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยเอาดอกเบี้ยคงค้างมารวมเป็นต้นเงิน แล้วคิดดอกเบี้ยในต้นเงินใหม่อันเป็นการคิดดอกเบี้ยใหม่ซ้อนดอกเบี้ยเก่าในระหว่างผิดนัด อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่แม้คู่กรณี จะมีได้อุทธรณ์ แต่ศาลปกครองสูงสุดชอบที่จะยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยให้เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้ตามข้อ ๘๒ ของระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๗๙/๒๕๖๒)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าตอบแทน การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยนับจากวันผิดนัดถึงวันฟ้องคดี ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๖๓,๖๐๙,๗๑๘.๘๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ



๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าตอบแทนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง จำนวน ๕๖๑,๑๗๓,๗๒๗.๔๒ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินจำนวน ๓๙๓,๖๓๓,๗๒๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอ ซึ่งกรณีนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย แล้วพิพากษาได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๘๑/๒๕๖๒)

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

โดยที่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๘/๓๖๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอน เป็นการรายงานความเห็นในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีของสำนักงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณามีคำสั่งต่อไป กรณีจึงเป็นเพียงหนังสือภายในของหน่วยงานซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพหรือสิทธิของผู้ฟ้องคดี การรายงานความเห็นในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๘/๓๖๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงยังไม่เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อต่อมาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๗๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๘๘,๖๓๒.๕๐ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๗๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดี และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลให้ต้องพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๗๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยแม้ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดยกข้อที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๐๘/๓๖๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นหนังสือภายในของหน่วยงาน ขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ แต่กรณีถือได้ว่าเป็นคำพิพากษา



ที่มีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๙๕ ประกอบข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พิจารณาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๗๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๖๒ และที่ อ.๔๔๐/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติผิดสัญญาเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ๘,๗๘๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๘๗๘,๘๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านจำนวนเงินค่าปรับดังกล่าว ค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีพึงต้องชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น อย่างไรก็ตาม ในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีได้หักเอาเงินค่าปรับจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไว้แล้วจำนวน ๕๘๘,๒๖๔ บาท จึงคงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๒๙๐,๕๓๖ บาท (๘๗๘,๘๐๐-๕๘๘,๒๖๔) แต่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับชำระเงินค่าปรับจำนวน ๒๙๘,๕๓๗ บาท อันเกิดจากการคำนวณที่คลาดเคลื่อน ซึ่งถือว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๙๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับเงินค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๙๐,๕๓๖ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๒/๒๕๖๒)

๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๖๓-๗๖๔
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๔๖
- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๑๕
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๔๓-๔๔๕
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๐-๑๐๓๒
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๗๕
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๖๓-๒๖๔
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๓๓๔

๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๖๕-๗๖๖
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๔๖-๓๔๗



ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๑๕-๓๑๗
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๔๕-๔๔๖
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๒-๑๐๓๔
ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๖๔-๒๖๕
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๓๕-๓๓๖

**๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่
(มาตรา ๗๕)**

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๖๖-๗๖๗
ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๔๗-๓๔๙
ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๑๗-๓๑๘
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๔๖-๔๔๗
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๔-๑๐๓๕
ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๖๕
ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๘๒-๒๘๓

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๖๘

กรณีมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑)

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๕-๑๐๓๖

กรณีที่ผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจาก
ผลแห่งคดีและมิได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒)

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๑๘-๓๑๙
ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๔๗-๔๔๘
ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๖
ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๗๖
ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๓๖-๓๓๗

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลซึ่งได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแล้ว แต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนการพิจารณาตาม มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒)

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๗

๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาด คดีปกครองใหม่

กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๖๘-๗๗๕

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๔๙

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๑๙-๓๒๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๔๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๗-๑๐๓๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๗๗-๓๗๘

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๖๖

กรณีผู้ร้องมิใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจถูกผลกระทบจากคำพิพากษา ในคดีที่จะยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีนี้ใหม่ได้

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๓๙-๑๐๔๐

กรณียื่นคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ ในมูลคดีที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ศาลได้มีคำพิพากษาคดีเดิมเสร็จเด็ดขาดแล้ว

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๔๑-๑๐๔๒

กรณีที่ผู้ร้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๔๒-๑๐๔๓

กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๕๐-๓๕๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๒๐-๓๒๖



ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๔๔๘-๔๕๑

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๔๓-๑๐๖๑

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๗๘-๓๘๔

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๒๖๖-๒๖๙

ตุเล่มที่ ๘ หน้า ๒๘๓-๒๘๕

กรณีที่ไม่วางผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุนี้ในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา
โดยมิใช่ความผิดของผู้ยื่น (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๔๕๑-๔๕๒

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๘๔

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๓๓๗-๓๓๘

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕
วรรคสาม)

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๓๕๕-๓๕๖

ตุเล่มที่ ๓ หน้า ๓๒๖-๓๒๗

ตุเล่มที่ ๔ หน้า ๔๕๒-๔๕๓

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๔๑

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๘๕

ตุเล่มที่ ๗ หน้า ๒๖๙

ตุเล่มที่ ๙ หน้า ๓๓๘-๓๓๙

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือ
มีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

ตุเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๔๐-๑๐๔๑

ตุเล่มที่ ๖ หน้า ๓๘๕-๓๘๖

๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ตุเล่มที่ ๒ หน้า ๓๕๖

๒.๑๓ การบังคับคดี

มาตรา ๗๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาบังคับใช้กับการบังคับคดีปกครองโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ดังนั้น การบังคับคดีปกครองจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเมื่อปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๓๑/๒๕๖๐ ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เช่าทำนา คืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในราคาไร่ละ ๒๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษากะทำนิติกรรม คือ การแบ่งขายที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ การบังคับคดีในกรณีนี้จึงอยู่ในบังคับตามมาตรา ๓๕๖ และมาตรา ๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งบัญญัติว่า การบังคับคดีในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษากะทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไม่ได้กำหนดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาอาจมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีเจตนาบ่ายเบี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินในส่วนที่จะต้องโอนขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ให้ถือเอาคำสั่งศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการโอนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีคำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว ดังนั้น แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอท้ายคำฟ้องให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดมิได้มีคำพิพากษาให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแพ่งการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ตาม ศาลปกครองชั้นต้นก็มีอำนาจออกคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกและขายที่ดินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เข้าทำนา ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ โดยกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลข้างต้นให้ถือเอาคำสั่งศาลแพ่งการแสดงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ ตามความในมาตรา ๗๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๓๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และแม้จะปรากฏว่าบทบัญญัติตามมาตรา ๓๕๖ และมาตรา ๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๓๑/๒๕๖๐ และภายหลังกำหนดเวลาที่กำหนดในคำสั่งตามคำพิพากษาดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่โดยที่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กำหนดกระบวนการในการบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลซึ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจนำบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๖/๒๕๖๒)

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๗๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๕๖-๔๕๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๑-๑๐๖๒

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๗๖-๗๗๗

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๕๗-๓๕๘

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๒๙-๓๓๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๒-๑๐๖๓



ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๘๘-๓๘๙
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๗๓-๒๗๔
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๘๘-๒๘๙

๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๗๗-๗๗๙
ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๕๙-๓๖๑
ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๓๑-๓๓๓
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๕๗-๔๕๙
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๓-๑๐๖๕
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๘๙-๓๙๑
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๗๔-๒๗๕
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๘๙

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๗๙-๗๘๐
ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๖๑-๓๖๖
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๕๙
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๓๙๑-๓๙๓

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๘๐
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๕๙-๔๖๐
ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๔๒



๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๘๐-๗๘๑

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๖๖-๓๖๗

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๓๓-๓๓๔

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๙๓-๓๙๔

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๖๗-๓๖๘

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๓๔-๓๓๖

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๖๐-๔๖๓

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๕-๑๐๖๖

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๙๕-๓๙๗

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๙๐-๒๙๑

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๗๘๓-๗๘๔

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๗๐-๓๗๓

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๖๓-๔๖๕

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๖-๑๐๖๗

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๓๙๗-๔๐๑

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๗๖-๒๗๗

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๔๓

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น**

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๘๒-๗๘๓

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๓๖-๓๓๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๖๓-๔๖๕

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้าง
ในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็น
ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน**

อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคู่กรณีเอง
หรือมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงทำให้ผลการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองไม่เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นธรรมแก่คู่กรณี ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งเทศบาลตำบล
โคกกลอย ที่ ๑๔๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลอย
ที่ ๑๔๖/๒๕๕๐ เรื่อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้เป็นคำอุทธรณ์ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ยกขึ้นว่า
ก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่ปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
เป็นคู่กรณีเองหรือมีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
จะยกขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ก็ได้ ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๑/๒๕๖๒)

**๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับ
การวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)**

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้เทศบาลตำบลบึงเขด
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับในผล
ของคำพิพากษา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิสดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้



เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณย้อนหลังไป
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอบัวเชด เพื่อขอ
 ดำเนินการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
 การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจ
 เบิกจ่ายเงินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครอง
 ชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาใหม่ โดยเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาในคดีด้วยการร้องสอด ได้แก่
 อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผลของคำพิพากษาผูกพัน
 ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาคำขอให้เรียกอำเภอบัวเชดหรือผู้เกี่ยวข้องเข้ามาในคดี
 มิได้อ้างว่าอำเภอบัวเชดหรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ต้องรับผิดชอบชำระเงินตามคำพิพากษาแก่ผู้ฟ้องคดี
 ทั้งสามแต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้เรียกเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน โดยวิธีการให้ความเห็นชอบ
 ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีปัจจุบันไปใช้ย้อนหลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นขั้นตอนภายในที่จะต้องดำเนินการในชั้นบังคับคดี
 ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการโต้แย้งกระบวนการพิจารณา มิได้โต้แย้งในเนื้อหาแห่งคดี
 ที่จะมีผลทำให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกต่างไปจากคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้
 กรณีจึงไม่เป็นผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของกระบวนการพิจารณาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ
 ศาลปกครองชั้นต้น ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาที่มีข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นสาระอันควร
 ได้รับการวินิจฉัยตามนัยมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง
 ศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔๕/๒๕๖๒)

๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๗๙๓

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๓๙

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๗๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๖๙-๑๐๗๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๐๔-๔๐๕



ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๗๙

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๓๔๕-๓๔๖

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๙๔-๗๙๖

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๗๔-๓๗๕

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๓๙

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๗๑

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๗๐-๑๐๗๑

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๐๕

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๗๖

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๔๐

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๗๒-๔๗๔

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๐๕-๔๐๖

๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรืออื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

ตุลุ่มที่ ๑ หน้า ๗๙๖-๘๐๑

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๓๗๖-๓๗๗

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๓๔๐-๓๔๑

ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๔๗๔-๔๗๖

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๗๒-๑๐๗๖

ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๔๐๖-๔๐๘

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๒๗๙-๒๘๐

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๒๙๒-๒๙๓

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๓๔๗



กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๐๐-๘๐๑

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๗๘

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๐๘-๔๐๙

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๔๑

๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๐๒-๘๐๘

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๗๙-๓๘๑

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๔๒-๓๔๕

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๗๗-๔๗๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๗๖-๑๐๘๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๐๙-๔๑๓

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๘๐-๒๘๒

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๔๗-๓๔๘

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๐๘-๘๐๙

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๘๒-๓๘๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๔๕-๓๔๗

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๗๘-๔๘๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๕-๑๐๘๗

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๕-๑๐๘๗

ตุเล่่มที่ ๗ หน้า ๒๘๒-๒๘๓

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๔๘

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๘๑๐-๘๑๑

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๘๕-๓๘๙

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๔๗

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๗-๑๐๘๘

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๗-๑๐๘๘

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๘๑๑

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๘๙-๓๙๐

ตุเล่่มที่ ๔ หน้า ๔๘๐-๔๘๑

ตุเล่่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๘

ตุเล่่มที่ ๖ หน้า ๔๑๗-๔๑๘

ตุเล่่มที่ ๘ หน้า ๒๙๔

ตุเล่่มที่ ๙ หน้า ๓๔๘-๓๔๙

๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ใน ศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๘๑๑-๘๑๒

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๙๐-๓๙๑

๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ตุเล่่มที่ ๑ หน้า ๘๑๒-๘๑๓

ตุเล่่มที่ ๒ หน้า ๓๙๑-๓๙๒

ตุเล่่มที่ ๓ หน้า ๓๔๘



ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๘๙-๑๐๙๐

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๑๙-๔๒๐

๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๑๓-๘๑๖

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๒-๓๙๔

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๔๘-๓๕๐

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๙๐-๑๐๙๓

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๒๐-๔๒๒

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๘๓-๒๘๔

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด
(ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

กรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๑๖-๘๑๘

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๔-๓๙๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๐

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๑-๔๘๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๙๓-๑๐๙๕

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๒๒-๔๒๓

กรณีที่กฎหมายมิได้กำหนดให้เป็นที่สุด

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๕๐

๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์
ระหว่างพิจารณา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๑๘-๘๑๙

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๕

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๑
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๒
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๐๙๕-๑๑๐๒
ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๔๒๓-๔๒๕
ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๒๘๖
ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๒๙๗
ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๕๑

กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๑๙
ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๓๙๕-๓๙๖
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๓

**กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้**

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๑๙-๘๒๐
ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๓๕๑-๓๕๒
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๒-๔๘๓

๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๘๒๐
ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๔๘๓
ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๔
ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๓๕๒

๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ชื่อผู้อุทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๑ หน้า ๑๑๐๔-๑๑๐๕

